CONTRATO DE CESSÃO TEMPORÁRIA ONEROSA DE ESPAÇO PARA EVENTO

CONTRATANTE/ADMINISTRADORA DO ESPAÇO (“CEDENTE”): [nome civil ou razão social], [CPF/CNPJ], [endereço para notificações], [telefone], [e-mail], responsável pela disponibilização do Espaço Família TX’s, situado na Rua Francisco Serafim da Silva, nº 569, Jardim Nova Teodoro Sampaio, Teodoro Sampaio/SP. A legitimidade da CEDENTE para celebrar este instrumento deverá ser comprovada.

CLIENTE/RESPONSÁVEL PELO EVENTO (“CONTRATANTE”): [nome completo/razão social], [CPF/CNPJ], [RG ou identificação], [endereço], [telefone], [e-mail]. Se pessoa jurídica: representante e poderes [identificação].

As partes celebram este contrato de cessão temporária onerosa do uso do espaço para evento determinado, sujeito às condições abaixo e aos anexos assinados. A denominação contratual não afasta a legislação aplicável nem a eventual incidência do Código de Defesa do Consumidor.

QUADRO-RESUMO — CONDIÇÕES ESSENCIAIS

1. Evento e finalidade: [aniversário/confraternização/outro; descrever]. Data: [__/__/____].

2. Acesso para montagem: [hh:mm]. Início do evento: [hh:mm]. Encerramento de música/atividade: [hh:mm]. Saída integral, incluindo desmontagem: [hh:mm].

3. Capacidade máxima autorizada: [____] pessoas, conforme licenças e condições efetivas do espaço; crianças e prestadores presentes contam conforme critérios da autoridade competente.

4. Áreas e itens incluídos: [descrever] — discriminação e estado no Anexo I. Áreas excluídas: [descrever].

5. Preço total: R$ [____]. Sinal/reserva: R$ [____] ([__]%); vencimento [data]. Saldo: R$ [____]; vencimento [data], antes da liberação do acesso. Forma de pagamento: [PIX/transferência/outro].

6. Caução de garantia: [não haverá / haverá R$ ____], paga em [data], distinta do preço; devolução em até 10 dias úteis da vistoria final, ressalvadas deduções fundamentadas.

7. Hora adicional, se previamente autorizada: R$ [____] por hora ou fração de 30 minutos iniciada, observado o limite legal e operacional de funcionamento.

8. Limpeza ordinária incluída? [sim/não]. Limpeza extraordinária: cobrança de custo comprovado conforme cláusula 9.

9. Contatos formais para notificações: CEDENTE [e-mail/WhatsApp]; CONTRATANTE [e-mail/WhatsApp].

CLÁUSULA 1 — OBJETO E LIMITES DE USO

1.1. A CEDENTE disponibilizará exclusivamente as áreas, instalações, mobiliário e equipamentos expressamente relacionados no Quadro-Resumo e Anexo I, pelo período contratado, para a finalidade declarada. Não estão incluídos buffet, decoração, segurança privada, monitores, estacionamento, som profissional ou outros serviços que não constem expressamente do Anexo I.

1.2. É proibido alterar a natureza do evento, ceder o espaço a terceiros, promover evento aberto ao público, cobrar ingressos ou explorar comercialmente o evento sem autorização prévia e escrita da CEDENTE e sem as licenças exigíveis.

1.3. O CONTRATANTE não adquire posse permanente, exclusividade além do período reservado ou direito de utilizar áreas não contratadas.

CLÁUSULA 2 — ENTREGA, HORÁRIOS E DESOCUPAÇÃO

2.1. Todos os períodos de entrada de fornecedores, montagem, realização, desmontagem e retirada de materiais integram a janela de uso estabelecida no Quadro-Resumo. O espaço deverá estar totalmente desocupado até o horário final, com retirada de convidados, materiais e fornecedores.

2.2. Prorrogação dependerá de autorização expressa da CEDENTE, disponibilidade e respeito ao horário máximo permitido. O pagamento da tarifa adicional não autoriza descumprir normas legais ou administrativas.

2.3. Havendo atraso na desocupação imputável ao CONTRATANTE, será devida a tarifa adicional especificada no Quadro-Resumo, proporcional à fração estipulada, sem prejuízo de danos adicionais efetivamente comprovados e não cobertos pela mesma cobrança. A cobrança não autoriza ingresso forçado ou retirada arbitrária de pessoas ou bens.

CLÁUSULA 3 — PREÇO E INADIMPLEMENTO

3.1. O preço, parcelas, vencimentos e forma de pagamento constam do Quadro-Resumo. A reserva da data fica confirmada após assinatura e recebimento do sinal ajustado, sem prejuízo dos direitos legais de arrependimento quando aplicáveis.

3.2. A liberação do espaço fica condicionada à quitação do preço até o vencimento acordado. Se houver atraso, a CEDENTE notificará o CONTRATANTE para regularização em prazo razoável, compatível com a proximidade do evento; persistindo o inadimplemento, poderá resolver o contrato, observando as regras de cancelamento e a vedação ao enriquecimento sem causa.

3.3. Sobre quantias vencidas poderá incidir multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata die, sem prejuízo de atualização monetária legalmente cabível e desde que não haja vedação normativa específica.

CLÁUSULA 4 — CANCELAMENTO PELO CONTRATANTE

4.1. Ressalvados o direito legal de arrependimento, força maior e outras hipóteses legais, o cancelamento voluntário, comunicado por escrito, sujeita o CONTRATANTE às seguintes multas compensatórias, calculadas sobre o PREÇO TOTAL: (a) com 30 dias ou mais de antecedência: 10%; (b) de 15 a 29 dias: 20%; (c) de 7 a 14 dias: 30%; (d) menos de 7 dias: 40%.

4.2. Os valores pagos serão utilizados para quitar a multa cabível e despesas extraordinárias comprovadamente contratadas a pedido do CONTRATANTE, que não possam ser recuperadas e não estejam incorporadas à multa. É vedada cobrança duplicada pelo mesmo prejuízo. Eventual saldo a restituir será devolvido em até 10 dias úteis da comunicação, pelo meio acordado.

4.3. As penalidades acima são parâmetros contratuais sujeitos à redução legal se desproporcionais; não excluem direitos inderrogáveis. Quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, será respeitado, se incidente, o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC.

4.4. A mudança de data depende de acordo escrito e disponibilidade; não constitui direito unilateral. Eventual diferença de preço deverá ser informada e aceita antes da alteração.

CLÁUSULA 5 — CANCELAMENTO OU IMPOSSIBILIDADE ATRIBUÍVEL À CEDENTE

5.1. A CEDENTE não poderá cancelar unilateralmente por mera conveniência sem suportar as consequências legais. Se, por fato a ela imputável, não disponibilizar o espaço conforme pactuado, o CONTRATANTE poderá exigir a restituição integral dos valores pagos, sem prejuízo das demais medidas e perdas e danos cabíveis em lei.

5.2. A oferta de data substituta ou local alternativo dependerá de aceitação expressa do CONTRATANTE, sem afastar os direitos previstos no item 5.1.

CLÁUSULA 6 — CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E INTERDIÇÃO

6.1. Evento externo inevitável que impossibilite juridicamente ou materialmente a realização da festa, sem culpa de qualquer parte, será comunicado prontamente com documentos de suporte. As partes buscarão remarcação consensual; não sendo viável, haverá resolução com restituição dos valores de prestações não executadas, observadas as regras legais sobre despesas comprovadas e alocação de riscos.

6.2. Interdição resultante de irregularidade do imóvel, licença, equipamento ou obrigação da CEDENTE não será tratada automaticamente como força maior em seu benefício.

CLÁUSULA 7 — LOTAÇÃO, SEGURANÇA E NORMAS

7.1. A ocupação nunca poderá exceder a capacidade efetivamente autorizada pelos órgãos competentes. A CEDENTE deverá informar previamente as condições e restrições de uso, manter as autorizações exigíveis pertinentes à sua atividade e disponibilizar o espaço em condições adequadas de segurança e utilização.

7.2. O CONTRATANTE cumprirá instruções legítimas de segurança, manterá saídas e acessos desobstruídos, observará as regras de prevenção de incêndios e orientará convidados e prestadores. É proibido bloquear extintores, instalar itens inflamáveis/perigosos ou fazer alterações em instalações elétricas sem autorização e habilitação adequada.

7.3. Menores de idade permanecerão sob supervisão dos responsáveis legais. Se houver piscina, brinquedos ou equipamentos especiais, seu uso somente será permitido se expressamente incluído e acompanhado de regras específicas anexas, observadas as exigências de segurança pertinentes. A presente minuta não presume que esses equipamentos existam.

7.4. Diante de risco imediato à integridade de pessoas ou ao patrimônio, a CEDENTE poderá exigir a cessação da conduta perigosa e, se indispensável, interromper o evento, registrando o motivo; consequências financeiras dependerão da causa efetivamente apurada.

CLÁUSULA 8 — SOM, VIZINHANÇA E ATIVIDADES PROIBIDAS

8.1. O CONTRATANTE deverá observar limites legais de ruído, horários municipais e orientações razoáveis previamente disponibilizadas pela CEDENTE. Autorizações específicas de música, execução pública e direitos autorais, quando exigíveis, terão responsável e custo definidos por escrito antes do evento.

8.2. São vedados fogos de artifício, artefatos pirotécnicos, substâncias ilícitas, práticas ilegais, uso de chamas abertas ou fixações perfurantes sem autorização expressa e avaliação de segurança. Venda ou oferta de bebidas alcoólicas a menores é proibida; o fornecimento e o consumo deverão observar a lei.

8.3. Contratação de fornecedores externos é permitida nos limites previamente informados e compatíveis com as exigências de segurança; o CONTRATANTE responde pela atuação daqueles que contratar, sem afastar a responsabilidade própria da CEDENTE por suas instalações e atos.

CLÁUSULA 9 — LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DANOS

9.1. As partes realizarão vistoria inicial e final com checklist do Anexo II, preferencialmente acompanhado de fotografias datadas e compartilhadas. Ausência de assinatura em vistoria não cria presunção absoluta de responsabilidade.

9.2. O CONTRATANTE responderá pelos danos materiais comprovadamente causados por si, convidados ou fornecedores sob sua responsabilidade, além do desgaste normal de uso. A cobrança deverá indicar o dano, o nexo com o evento e orçamento, nota fiscal ou outro documento idôneo que evidencie o custo razoável de reparo ou substituição.

9.3. A limpeza ordinária será tratada conforme o Quadro-Resumo. Sujidade excepcional e remoção de resíduos fora das regras previamente informadas poderão ser cobradas pelo custo razoável e documentado, não cumulativamente com taxa que já cubra a mesma atividade.

9.4. Materiais esquecidos serão registrados e comunicados ao CONTRATANTE; sua guarda e destinação seguirão prazo razoável e legislação aplicável. A CEDENTE não atuará como depositária de objetos pessoais não recebidos formalmente em guarda, mas permanece responsável por culpa comprovada e obrigações legais.

CLÁUSULA 10 — CAUÇÃO DE GARANTIA

10.1. Somente se expressamente prevista no Quadro-Resumo, a caução terá natureza de garantia e não de pagamento antecipado ou multa automática. Poderá cobrir débitos devidos e comprovados oriundos do evento, após prestação de contas discriminada.

10.2. Até 10 dias úteis após a vistoria final, a CEDENTE restituirá o saldo não utilizado e informará as deduções, acompanhadas de documentos. Se houver apuração de dano que justificadamente necessite mais prazo, comunicará por escrito o fato e a previsão de conclusão, sem retenção indefinida ou imotivada.

10.3. Eventual dano superior à caução poderá ser cobrado pelo valor excedente comprovado, assegurada ao CONTRATANTE oportunidade de contestação.

CLÁUSULA 11 — RESPONSABILIDADE CIVIL

11.1. Cada parte responderá por danos causados por conduta, omissão ou obrigação que lhe seja juridicamente imputável, conforme legislação aplicável e comprovação pertinente. A CEDENTE não se exime de responsabilidade por falhas estruturais, manutenção, segurança do espaço ou serviços sob seu controle.

11.2. O CONTRATANTE responderá por condutas a ele atribuíveis e por danos comprovadamente causados por convidados e profissionais por ele contratados, na extensão admitida em lei. Não há transferência automática de responsabilidade da CEDENTE por defeitos do local.

CLÁUSULA 12 — SERVIÇOS DE TERCEIROS

12.1. Buffet, decoração, música, fotografia e outras contratações diretas do CONTRATANTE não integram o preço da cessão, salvo contratação escrita em sentido contrário. Os terceiros devem observar regras técnicas, capacidade elétrica, horários e orientações legítimas de segurança, comunicadas antes de sua contratação sempre que possível.

12.2. A CEDENTE será responsável pelos serviços que oferecer ou contratar em nome próprio, na extensão prevista em lei. Exigências de prestador exclusivo somente serão válidas quando previamente informadas, justificadas e compatíveis com a legislação aplicável.

CLÁUSULA 13 — INFORMAÇÕES, DADOS E COMUNICAÇÕES

13.1. As partes utilizarão os dados pessoais fornecidos apenas para contratação, identificação, contato, execução, cobrança e cumprimento de obrigações legais, observada a LGPD. Divulgação comercial de fotografias ou vídeos identificáveis de convidados dependerá de base legal adequada, inclusive autorizações quando necessárias.

13.2. Avisos de cancelamento, alterações e ocorrências serão formalizados nos canais do Quadro-Resumo, com comprovação de envio e, quando pertinente, recebimento. Alterações essenciais somente por aditivo escrito ou outro meio eletrônico que permita prova de concordância.

CLÁUSULA 14 — DESCUMPRIMENTO E RESOLUÇÃO

14.1. Violação relevante poderá ensejar notificação para correção, quando materialmente possível, e resolução proporcional à gravidade, sem prejuízo de ressarcimento de danos comprovados. Descumprimento que gere perigo concreto poderá justificar intervenção imediata de segurança, conforme cláusula 7.4.

14.2. Multas, tarifas de atraso e indenizações não serão cumuladas para ressarcir duas vezes o mesmo fato. Penalidades estarão sujeitas aos limites legais e à revisão judicial cabível.

CLÁUSULA 15 — DOCUMENTOS INTEGRANTES

15.1. Integram este contrato: Anexo I — Inventário de Áreas, Itens e Regras Específicas; Anexo II — Vistoria de Entrega e Devolução; e eventuais aditivos assinados. A publicidade, a proposta e as informações pré-contratuais obrigatórias também devem ser observadas quando juridicamente vinculantes.

CLÁUSULA 16 — SOLUÇÃO DE CONFLITOS

16.1. As partes buscarão solução amigável pelos contatos informados, sem impor tentativa prévia como obstáculo ao acesso à Justiça. Fica preservada a competência jurisdicional prevista em lei, especialmente eventual prerrogativa de foro do consumidor; não há eleição de foro exclusivo em seu prejuízo.

CLÁUSULA 17 — ASSINATURAS

17.1. As partes reconhecem ter recebido cópia integral deste instrumento e anexos, preenchidos antes da assinatura, e ter sido previamente informadas sobre preço, prazos, restrições, capacidade e regras relevantes. Campos essenciais não preenchidos deverão ser completados antes da contratação.

Teodoro Sampaio/SP, ____ de _____ de _____.

CEDENTE: _____

CONTRATANTE: _____

TESTEMUNHA 1 — Nome: _____ CPF: _____ Ass.: _____

TESTEMUNHA 2 — Nome: _____ CPF: _____ Ass.: _____

ANEXO I — INVENTÁRIO, DELIMITAÇÃO E REGRAS DO ESPAÇO

Áreas liberadas (descrever): _____

Áreas proibidas/restritas (descrever): _____

Mobiliário e quantidade: _____

Equipamentos, capacidade e condições de uso: _____

Cozinha, geladeira, churrasqueira, sanitários e demais instalações incluídas: _____

Piscina/brinquedos/equipamentos especiais (se houver): _____

Estacionamento ou vagas incluídas (se houver): _____

Responsável pela limpeza ordinária: _____

Resíduos: forma e local de descarte: _____

Regras de decoração, adesivos, fixação e energia elétrica: _____

Regras específicas de som e horários aplicáveis, previamente informadas: _____

Autorizações / licenças aplicáveis e capacidade autorizada (verificadas pela operação): _____

Responsável por licenças/evento/música quando aplicável: _____

Fornecedores admitidos e condições previamente comunicadas: _____

Outras condições acertadas: _____

Declaram as partes que o Anexo I foi preenchido e entregue antes do evento.

CEDENTE: _____ CONTRATANTE: _____

ANEXO II — CHECKLIST DE VISTORIA E OCORRÊNCIAS

Evento: _____ Data: ___/___/_____ Vistoria inicial: ____:____ Vistoria final: ____:____

☐ Pisos / paredes / portas / janelas | Entrada: [regular / observação] Saída: [regular / observação]

☐ Mesas / cadeiras / mobiliário | Entrada: [regular / observação] Saída: [regular / observação]

☐ Instalações elétricas / iluminação | Entrada: [regular / observação] Saída: [regular / observação]

☐ Banheiros / louças / torneiras | Entrada: [regular / observação] Saída: [regular / observação]

☐ Cozinha / utensílios / churrasqueira, se incluídos | Entrada: [regular / observação] Saída: [regular / observação]

☐ Equipamentos de som / refrigeração, se incluídos | Entrada: [regular / observação] Saída: [regular / observação]

☐ Áreas externas e demais itens do Anexo I | Entrada: [regular / observação] Saída: [regular / observação]

☐ Limpeza / descarte de resíduos | Entrada: [regular / observação] Saída: [regular / observação]

☐ Chaves e dispositivos entregues / devolvidos | Entrada: [regular / observação] Saída: [regular / observação]

Ocorrências e fotos referenciadas (datas/arquivos): _____

Dano atribuído / justificativa / documentos de custo: _____

Valor eventualmente apontado: R$ _____ | Ciência/contestação do CONTRATANTE: _____

Obs.: a assinatura comprova ciência do registro, não necessariamente concordância com imputação de culpa ou valor.

CEDENTE: _____ CONTRATANTE: _____